

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2193/2536

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

โจทก์

นายจำรัส บุญแย้ม

จำเลย

นายสุชาติ น้อยคนดี ทนายจำเลยผู้รับ

มอบอำนาจจากผู้เสียหาย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายไม่พอใจ
ดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป ประสงค์ขอถอนคำร้องทุกข์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3,4 ให้ จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณา เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2
เดือนนับโทษจำเลยต่อจาก โทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1040/2535 และ
คดีอาญา หมายเลขแดงที่ 2911/2535 ของศาลนี้

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 53)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 56)

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายมีสิทธิขอถอนคำร้องทุกข์ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายมีสิทธิขอถอนคำร้องทุกข์ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(สมศักดิ์ วิฑูรติ-สมพงษ์ สนิธิเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ